

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7355/2542

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรอินเตอร์
เนชั่นแนล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 249

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 112

ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 112 ในกรณีที่มีปัญหาค่าอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้นำเข้าสามารถนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางแทนการวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันก็ได้ และนำสินค้าออกไปจากอารักขาของศุลกากร ทั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกแก่ผู้นำเข้าเองโดยไม่ต้องนำของนั้นไปยังศุลกสถานหรือเก็บไว้ในที่มั่นคงแห่งใด ส่วนการที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะชักตัวอย่างของไว้วินิจฉัยปัญหาเพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดกับสินค้าที่มีชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนักอย่างเดียวกัน แม้พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีได้ชักตัวอย่างสินค้าไว้ ก็เป็นภาระของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ความว่าจำเลยที่ 1 สำแดงราคาสินค้าพิพาทต่ำกว่าราคาตลาด หากมีผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยมิชอบไม่

จำเลยทั้งสองมิได้ให้การว่า การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสำนักงานจำเลยที่ 1 แล้วยึดเอกสารมาประเมินสินค้านั้น เป็นกรณีไม่มีเหตุที่จะออกหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 หมายค้นที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย พยานหลักฐานที่ได้มาจากการตรวจค้นจึงไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน

ได้การที่จำเลยทั้งสองเพียงยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสำนักงานจำเลยที่ 1 แล้วยึดเอกสารมาประเมินราคาสินค้า เป็นการไม่ชอบ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ในการพิจารณาสืบพยานนั้น เป็นดุลพินิจของศาลในการจัดบันทึกคำพยาน ข้อความที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ศาลจัดบันทึกนั้นเป็นรายละเอียดที่มีอยู่ในเอกสารแล้วศาลจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกอีก

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินภาษีอากรและเงินเพิ่มเป็นเงิน 102,614.96 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง กับให้จำเลยทั้งสองชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนจากอากรขาเข้าเป็นเงิน 9,755.24 บาท เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีการค้าเป็นเงิน 1,215.20 บาท และภาษีบำรุงเทศบาลเป็นเงิน 121.52 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสองชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ทั้งสองครบถ้วน แต่ไม่เกินจำนวนภาษีอากรที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระ

จำเลยทั้งสองให้การ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 95,206.22 บาท กับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของอากรขาเข้าจำนวน 9,755.24 บาท นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีการค้าจำนวน 1,215.20 บาท นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เงิน

เพิ่มที่คำนวณได้ต้องไม่เกินกว่าเงินจำนวน 1,215.20 บาท และเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละสิบของเงินเพิ่มภาษีการค้าที่คำนวณได้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 ได้รับแจ้งการประเมินอากรขาเข้าและภาษีการค้าตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 21 และแผ่นที่ 21/1 หรือไม่ โจทก์มีนางฉันท์ลี นิ โรจน์วัฒนวงศ์ เป็นพยานเบิกความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้ส่งแบบแจ้งการประเมินตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 21 และ 21/1 ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามใบตอบรับของการสื่อสารแห่งประเทศไทย เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 22 ส่วนจำเลยมีจำเลยที่ 2 เบิกความว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับแบบแจ้งการประเมิน เห็นว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ส่งแบบแจ้งการประเมินตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 21 และ 21/1 ไปยังภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ตามที่จดทะเบียนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และมีนายชัยรัตน์เป็นผู้รับแบบแจ้งการประเมินไว้ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 22 จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ได้รับแบบแจ้งการประเมินตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 21 และ 21/1 แล้ว ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าเลขที่หนังสือในใบตอบรับเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 22 เป็นคนละเลขที่กับแบบแจ้งการประเมินเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 21 และ 21/1 นั้น เห็นว่าตามแบบแจ้งการประเมินเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 21 และ 21/1 ระบุเลขที่หนังสือที่ กค 0617(ก)/1340124 และที่ กค 0617(ก)/1340125 ตามลำดับ ตรงกับในใบตอบรับซึ่งระบุเลขที่ กค 0617/1340124-5 ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 22 โดยมีนายชัยรัตน์เป็นผู้รับแบบแจ้งการประเมิน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า เลขที่ในแบบแจ้งการประเมินและใบตอบรับถูกต้องแล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยทั้งสองต่อไปมีว่าการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยทั้ง

สองอุทธรณ์ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ที่ให้ยึดสินค้าจำเลยที่ 1 ไปเก็บไว้ยังศุลกสถานเพื่อวินิจฉัยว่าราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 สำแดงถูกต้องหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 บัญญัติว่า"ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าอากรสำหรับของที่กำลังผ่านศุลกากรให้นำของนั้นไปยังศุลกสถานหรือนำไปเก็บไว้ในที่มั่นคงแห่งใดแห่งหนึ่งเว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าของหรือตัวแทนจะตกลงกันยอมให้เอาแต่ตัวอย่างของไว้วินิจฉัยปัญหาและเพื่อรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดินให้ชำระอากรตามจำนวนที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณีสำแดงไว้ในใบขนสินค้า และให้วางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันจนครบกำหนดเงินอากรสูงสุดที่อาจจะพึงต้องเสียสำหรับของนั้น แต่อธิบดีจะประกาศกำหนดให้การค้ำประกันของกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแทนการวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันดังกล่าว โดยอาจกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เห็นสมควรก็ได้" เห็นว่าในกรณีที่มีปัญหาค่าอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้นำเข้าสามารถนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางแทนการวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันก็ได้และนำสินค้าออกไปจากอารักขาของศุลกากร ทั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกแก่ผู้นำเข้าเองโดยไม่ต้องนำของนั้นไปยังศุลกสถานหรือเก็บไว้ในที่มั่นคงแห่งใด ส่วนการที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะชักตัวอย่างของไว้วินิจฉัยปัญหาก็ก็น่าจะเปรียบเทียบราคาตลาดกับสินค้าที่มีชนิดคุณภาพปริมาณ น้ำหนัก อย่างเดียวกัน แม้พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ชักตัวอย่างสินค้าไว้ก็เป็นภาระของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ความว่า จำเลยที่ 1 สำแดงราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าราคาตลาด หากผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยมิชอบไม่ ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสำนักงานจำเลยที่ 1 แล้วยึดเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 26 มาประเมินราคาสินค้าจำเลยที่ 1 เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยทั้งสองนั้นจำเลยทั้งสองมิได้ให้การว่า ไม่มีเหตุที่จะออกหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 69 เพราะสินค้าของจำเลยได้ผ่านศุลกากรไปแล้ว หมายถึง
คันที่ออกจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพยานหลักฐานที่ได้มาจากการตรวจค้นจึงไม่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในศาลได้ จำเลยทั้งสองเพียยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่ไม่
ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่จำเลยทั้งสอง
ระบุพยานเพิ่มเติมตามคำร้องลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 เพิ่ง
มีโอกาสพบกับพันตำรวจเอกสุเทพ พรหมไกรรักษ์ และเพิ่งค้นพบคำร้องอุทธรณ์นั้น
เห็นว่า จำเลยทั้งสองมิได้อ้างเหตุตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2539 ที่ศาลภาษี
อากรกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องนั้นชอบแล้ว และที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
สั่งให้ศาลภาษีอากรกลางสืบพยานปากนายถาวร โอฬารานนท์ จำเลยที่ 2 ในข้อที่
ศาลภาษีอากรกลางไม่ได้จัดบันทึกไว้เสียใหม่นั้น เห็นว่า ในการพิจารณาสืบพยานนั้น
เป็นดุลพินิจของศาลในการจัดบันทึกคำพยาน ข้อความที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้
ศาลจัดบันทึกนั้นเป็นรายละเอียดที่มีอยู่ในเอกสารแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกอีก ศาล
ภาษีอากรกลางใช้ดุลพินิจสั่งชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 นำเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 26 มาใช้เป็นหลักในการ
ประเมินราคาสินค้าโดยถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดได้หรือไม่นั้น เห็นว่า
โจทก์มีนายไพศาล ชื่นจิตร และนายสมคิด เดชโต เบิกความเป็นพยานว่าได้ค้นพบ
บัญชีราคาสินค้าของปี 2532 ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 26 และพบว่าในปี
เดียวกันจำเลยที่ 1 นำสินค้าเข้า 2 ครั้ง ตามใบขนเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 10 กับ
เอกสารประกอบแผ่นที่ 11 ถึง 14 และเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 16 กับเอกสาร
ประกอบแผ่นที่ 17 ถึง 19 เมื่อตรวจสอบเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 26 กับใบขน
สินค้าขาเข้าทั้งสองฉบับพบว่าจำเลยที่ 1 สำแดงราคาต่ำจึงเชิญจำเลยที่ 2 ไป
สอบถาม จำเลยที่ 2 รับว่าสำแดงราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริง และได้ทำบันทึกปากคำ
ไว้ตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 2 ถึง 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาจำเลยที่ 1
ว่า สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27

และ 99 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอระงับคดีตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 8 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองสำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าต่ำกว่าราคาท้องตลาดจริง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าคำให้การของจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 2 ถึง 4 และคำร้องขอทำความตกลงระงับคดีเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 8 และ 9 นั้น ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เพราะมิได้เกิดจากความสมัครใจของจำเลยทั้งสอง นั้น เห็นว่า ความสมัครใจของจำเลยที่ 2 เป็นอย่างไร จำเลยที่ 2 เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวจะนำมาหักล้างพยานหลักฐานที่จำเลยที่ 2 กระทำหาได้ไม่ อุทธรณ์จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บัญชา สหเกียรติมนตรี-ปราโมทย์ บุณนาค-เดิมพัน จรรยามั่น)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ